

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4135/2532

นาย เฉลิม ศ รี ประเสริฐ กับพวก

บริษัท เกียรติ บัณฑิต จำกัด

เจ้าพนักงาน พัทธ์พัทธ์ทรัพย์

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สยาม เงินทุน

จำกัด กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 926

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22

ผู้ร้องสละหลังจำนำตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทฯ.ไว้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อประกัน
หนี้ของผู้ร้องและตัวสัญญาใช้เงินไม่ได้ห้ามเปลี่ยนมือ การสละหลังดังกล่าวยอม
ทำให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินเรียกเก็บเงินตามตัวได้ในวันถึงกำหนด
โดยไม่ต้องบอกกล่าวการจำนำแก่บริษัทฯ.และบังคับเอา กับบริษัทฯ. ผู้ออกตัวได้
และการที่จำเลยที่ 1 ทำหนังสือตกลงสละสิทธิที่จะไม่เรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้อีก
หากการบังคับจำนำตัวสัญญาใช้เงินแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินนั้น
จำเลยที่ 1 มุ่งประสงค์จะบังคับชำระหนี้โดยการบังคับจำนำตามตัวสัญญาใช้เงินที่
บริษัทฯ.ออกให้แก่ผู้ร้องเท่านั้นซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องถูกผูกพันเจ้าพนักงานพัทธ์ทรัพย์
จึงเรียกให้ผู้ร้องชำระหนี้รายนี้อีกไม่ได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งให้ผู้ร้องชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันรับหนังสือผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องสลักหลังตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งออกโดยบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อจําเป็นประกันหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ผู้ร้องเป็นผู้ออกและจำเลยที่ 1 มีหนังสือตกลงยินยอมรับชำระหนี้จากผู้ร้องโดยการชำระหนี้ด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด กับตกลงละสิทธิที่จะไม่เรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้อีก ทั้งตกลงว่าหากต้องมีการบังคับจํานำตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งออกโดยบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ได้เงินไม่พอชำระหนี้ของผู้ร้องจำเลยที่ 1 จะไม่เรียกร้องเอาจากผู้ร้องอีก การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้ จึงไม่ถูกต้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นหนี้จำเลยที่ 1

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ที่ผู้ร้องได้สลักหลังจํานำตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด เป็นประกันหนี้ไว้แก่จำเลยที่ 1 เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องตามตั๋วสัญญาใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 917 ประกอบด้วย มาตรา 306 แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องและจำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือบอกกล่าวหรือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ลูกหนี้แห่งตราสาร การโอนดังกล่าวจึงไม่อาจบังคับหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บริษัทภาวินเครดิต จำกัดได้ และแม้จะได้มีการสลักหลังจํานำไว้แก่จำเลยที่ 1 แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการบอกกล่าวการจํำนานั้นให้ทราบถึงบริษัทภาวินเครดิต จำกัด จึงไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 752 เช่นเดียวกัน เมื่อยังไม่ได้มีการชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้โอนและจํานำไว้แก่จำเลยที่ 1 หนี้เงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ผู้ร้องออกให้แก่จำเลยที่ 1 จึงยังไม่ระงับ และถึงแม้จะฟังว่าจำเลยที่ 1 ได้ละสิทธิเรียกร้องตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ผู้ร้องออกให้จำเลยที่ 1 แล้ว

ก็ตาม ผู้ร้องก็หาหลุดพ้นจากหนี้เงินกู้ยืมซึ่งมีตัวสัญญาใช้เงินและหนังสือเป็นหลัก
ฐานแห่งการกู้ยืมไปได้ไม่มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 5,000,000
บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 22
กันยายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และให้ผู้
ร้องใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส่วนค่าทนายความนั้นเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้แต่งตั้งทนายมาว่าความจึงไม่กำหนดให้

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องได้สลักหลังจำนำตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ค.4
ไว้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อประกันหนี้ของผู้ร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ค.2 และ
เนื่องจากตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ค.4 ไม่ได้ห้ามเปลี่ยนมือ ผลแห่งการสลัก
หลังเพื่อจำนำนี้อย่อมทำให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวเรียก
เก็บเงินตามตัวนั้นได้ในวันถึงกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวการจำนำแก่บริษัท
ภาวินเครดิต จำกัดผู้ออกตัวและไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อนเมื่อจะบังคับจำนำตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 926 ประกอบด้วยมาตรา 985
และ มาตรา 752, 766 กรณีมิใช่เป็นการโอนตัวสัญญาใช้เงินให้แก่กันด้วยสลักหลัง
และส่งมอบตามที่มาตรา 917, 919 ประกอบด้วยมาตรา 985 บัญญัติไว้และไม่เกี่ยวกับ
มาตรา 306 ดังที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แก้ฎีกามา ฉะนั้นการจำนนำตัวสัญญาใช้
เงินเอกสารหมายเลข ค.4 จึงมีผลสมบูรณ์บังคับเอาแก่บริษัทภาวินเครดิต จำกัด ผู้ออก
ตัวได้ข้อที่จะต้องพิจารณาต่อไปมีว่าการที่จำเลยที่ 1 มีหนังสือฉบับลงวันที่ 22
กันยายน 2526 เอกสารหมายเลข ร.9 ตกลงสละสิทธิที่จะไม่เรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้

อีก และตกลงว่าหากต้องมีการบังคับจำนำตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ค.4 แล้ว ได้เงินไม่พอชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ค.2 จำเลยที่ 1 จะไม่เรียกร้องเอาจากผู้ร้องอีกแต่อย่างใดทั้งสิ้นนั้นมีความหมายว่า จำเลยที่ 1 ตกลงไม่เรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้รายนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ดังที่ผู้ร้องฎีกา หรือมีความหมายแต่เพียงว่า หากจำเลยที่ 1 บังคับจำนำเอาแก่ตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ค.4 แล้วได้ไม่พอชำระหนี้จำเลยที่ 1 ตกลงที่จะไม่เรียกร้องเอาส่วนที่ขาดอยู่จากผู้ร้องอีกเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงการบังคับจำนำไม่ได้เลยตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แก่ฎีกาศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ได้ความจากคำเบิกความของนายแก่นสาร สันตะกุล พยานผู้ร้องซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ในขณะนั้น กับจากคำให้การของนายเฉลิมชัย อุทัยสมัยรัตน์ ซึ่งเป็นสมุห์บัญชีของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามเอกสารหมายเลข ค.5 ว่า มูลเหตุที่ก่อหนี้รายพิพาทนี้เนื่องมาจากบริษัทภาวินเครดิต จำกัดต้องการกู้ยืมเงินจากจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ให้บริษัทภาวินเครดิตจำกัด กู้ยืมเงินโดยตรงไม่ได้เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสั่งห้ามไว้ จำเลยที่ 1 จึงให้ผู้ร้องกู้ยืมเงินไปให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมต่ออีกทอดหนึ่ง ทั้งตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ค.2 ที่ผู้ร้องออกให้แก่จำเลยที่ 1 และตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ค.4 ที่บริษัทภาวินเครดิต จำกัดออกให้แก่ผู้ร้อง แล้วผู้ร้องสลักหลังจำนำไว้แก่จำเลยที่ 1 ต่างก็ได้ออกตัวและสลักหลังจำนำในวันเดียวกันจำนวนเงินเท่ากันกำหนดใช้เงินในวันเดียวกัน หนังสือของผู้ร้องเอกสารหมายเลข ร.8 ที่ขอชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ค.2 ด้วยตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ค.4 กับหนังสือตอบตกลงของจำเลยที่ 1 เอกสารหมายเลข ร.9 ได้กระทำขึ้นพร้อมกันในวันเดียวกันนั้นเอง แสดงว่าได้กระทำขึ้นโดยการตกลงกันระหว่างจำเลยที่ 1 ผู้ร้อง และบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ทั้งสามฝ่ายตามที่นายเฉลิมชัยได้ให้การไว้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมานี้บ่งชี้ให้เห็นเจตนาของจำเลยที่ 1 โดยชัดแจ้งว่าจำเลยที่ 1 มุ่งประสงค์ที่จะบังคับชำระหนี้โดยการบังคับจำนำเอาแก่

ตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ค.4ที่บริษัทภาวินเครดิต จำกัด ออกให้แก่ผู้ร้องเท่านั้น
ฉะนั้นข้อตกลงของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข ร.9 ที่ว่าจำเลยที่ 1 ตกลงสละสิทธิที่
จะไม่เรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้ อีก จึงมีความหมายว่า จำเลยที่ 1 ตกลงไม่เรียกร้อง
ให้ผู้ร้องชำระหนี้รายนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงนี้
ดังที่ผู้ร้องฎีกา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมาเรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้รายนี้อีกหา
ได้ไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษามานั้น "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาล
ฎีกาฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำหน่ายชื่อผู้ร้องจากบัญชีลูกหนี้ของจำเลยที่ 1 และให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนผู้ร้อง โดยกำหนดค่า
ทนายความรวม 15,000 บาท โดยหักจากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ